

Karteikarten Untreue — Prüfungsschema § 266 StGB

9 Karten zum Selbstabfragen — Vermögensdelikte · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Missbrauchstatbestand, § 266 I Var. 1 StGB — 1. Verfügungs- oder Verpflichtungsbefugnis: Was ist damit gemeint?

Die durch Gesetz, behördlichen Auftrag oder Rechtsgeschäft eingeräumte Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen oder einen anderen zu verpflichten. Erfasst sind etwa gesetzliche Vertreter, Vorstand und Geschäftsführer, Prokuristen und rechtsgeschäftlich Bevollmächtigte; die Befugnis muss dem Täter eine wirksame Einwirkung auf fremdes Vermögen im Außenverhältnis ermöglichen.

KARTE 2 / 9

Missbrauchstatbestand, § 266 I Var. 1 StGB — 2. Missbrauch der Befugnis: Was ist damit gemeint?

Der Täter überschreitet im Innenverhältnis die Grenzen seines rechtlichen Dürfens, bleibt aber im Rahmen seines rechtlichen Könnens: Das Rechtsgeschäft ist gegenüber dem Vermögensinhaber wirksam. Handelt der Täter ohne Vertretungsmacht oder ist das Geschäft — etwa wegen Kollusion oder evidenten Missbrauchs — unwirksam, scheidet die Missbrauchsvariante aus; in Betracht kommt dann nur der Treubruchtatbestand.

KARTE 3 / 9

Missbrauchstatbestand, § 266 I Var. 1 StGB — 3. Verletzung der Vermögensbetreuungspflicht: Was ist damit gemeint?

Nach herrschender Meinung ist auch im Missbrauchstatbestand eine qualifizierte Pflicht zur Betreuung fremder Vermögensinteressen erforderlich; der Missbrauch der Befugnis muss zugleich diese Pflicht verletzen. Die Missbrauchsvariante ist damit ein Sonderfall des Treubruchtatbestands.

KARTE 4 / 9

Treubruchtatbestand, § 266 I Var. 2 StGB — 1. Vermögensbetreuungspflicht: Was ist damit gemeint?

Die kraft Gesetzes, behördlichen Auftrags, Rechtsgeschäfts oder eines Treueverhältnisses obliegende Pflicht, fremde Vermögensinteressen wahrzunehmen. Erforderlich ist eine qualifizierte Pflichtenstellung: Die Vermögensfürsorge muss Hauptpflicht — nicht bloße Nebenpflicht — sein, dem Täter einen eigenverantwortlichen Entscheidungsspielraum belassen und nach Dauer, Umfang und Bedeutung über eine bloß mechanische Tätigkeit hinausgehen.

KARTE 5 / 9

Treubruchtatbestand, § 266 I Var. 2 StGB — 2. Pflichtverletzung: Was ist damit gemeint?

Verstoß gegen die konkrete, gerade das fremde Vermögen schützende Pflicht. Anders als beim Missbrauchstatbestand genügt jedes tatsächliche Verhalten, auch das Unterlassen gebotener Vermögensfürsorge; auf eine Rechtsmacht im Außenverhältnis kommt es nicht an. Der Inhalt der Pflicht ist der zugrunde liegenden — regelmäßig zivil- oder gesellschaftsrechtlichen — Rechtsbeziehung zu entnehmen (Akzessorietät).

KARTE 6 / 9

Treubruchtatbestand, § 266 I Var. 2 StGB — 3. Kein tatbestandsausschließendes Einverständnis: Was ist damit gemeint?

Das Einverständnis des Vermögensinhabers schließt die Pflichtverletzung aus, weil § 266 StGB allein sein Vermögen schützt. Bei juristischen Personen ist der Rechtsträger der Vermögensinhaber: Die Zustimmung sämtlicher Gesellschafter einer GmbH wirkt daher nur, soweit sie nicht ihrerseits gesetzeswidrig ist, insbesondere nicht das Stammkapital angreift oder die Existenz der Gesellschaft gefährdet.

KARTE 7 / 9

Was prüft man unter III. Vermögensnachteil?

Nachteil ist jede durch die Pflichtverletzung verursachte Minderung des Gesamtvermögens des Treugebers, festzustellen durch Gesamtsaldierung des Vermögensstands vor und nach der Tat nach wirtschaftlicher Betrachtung; unmittelbar kompensierende Vorteile sind einzurechnen. Der Nachteil ist eigenständig neben der Pflichtverletzung festzustellen und grundsätzlich zu beziffern — bei Bewertungsspielräumen notfalls durch vorsichtige Schätzung, gegebenenfalls sachverständig. Auch eine konkrete schadensgleiche Vermögensgefährdung kann genügen, wenn der drohende Verlust bereits gegenwärtig zu einer messbaren Minderbewertung des Vermögens führt.

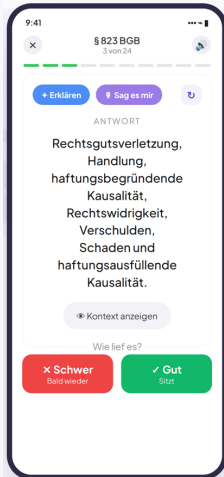
KARTE 8 / 9

Was prüft man unter IV. Subjektiver Tatbestand?

Vorsatz bezüglich aller objektiven Merkmale; dolus eventualis genügt. Der Vorsatz muss die pflichtwidrigkeitsbegründenden Umstände und den Nachteil umfassen; bei bloßer Vermögensgefährdung verlangt die Rechtsprechung, dass der Täter den endgültigen Vermögensverlust zumindest billigend in Kauf nimmt. Eine Bereicherungsabsicht ist — anders als bei § 263 StGB — nicht erforderlich; Irrtümer über den Umfang der Befugnis oder der Pflicht sind Tatbestandsirrtümer nach § 16 I 1 StGB.

Was prüft man unter V. Rechtswidrigkeit und Schuld?

Nach allgemeinen Regeln. Rechtfertigungsgründe spielen praktisch kaum eine Rolle, weil die Zustimmung des Vermögensinhabers bereits die Pflichtverletzung entfallen lässt. In der Schuld sind Schuldfähigkeit (§§ 19, 20 StGB), das Unrechtsbewusstsein (§ 17 StGB) — bedeutsam bei komplexen gesellschafts- oder haushaltsrechtlichen Pflichtenlagen — und Entschuldigungsgründe zu prüfen.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.